

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

ג **א** **ב** **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **ח** **ט** **י** **יא** **יב** **יג** **יד** **טו** **טז** **יז** **יח** **יט** **כ** **כא** **כב** **כג** **כד** **כה** **כו** **כז** **כח** **כט** **ל**
א **ב** **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **ח** **ט** **י** **יא** **יב** **יג** **יד** **טו** **טז** **יז** **יח** **יט** **כ** **כא** **כב** **כג** **כד** **כה** **כו** **כז** **כח** **כט** **ל**
א **ב** **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **ח** **ט** **י** **יא** **יב** **יג** **יד** **טו** **טז** **יז** **יח** **יט** **כ** **כא** **כב** **כג** **כד** **כה** **כו** **כז** **כח** **כט** **ל**
א **ב** **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **ח** **ט** **י** **יא** **יב** **יג** **יד** **טו** **טז** **יז** **יח** **יט** **כ** **כא** **כב** **כג** **כד** **כה** **כו** **כז** **כח** **כט** **ל**
א **ב** **ג** **ד** **ה** **ו** **ז** **ח** **ט** **י** **יא** **יב** **יג** **יד** **טו** **טז** **יז** **יח** **יט** **כ** **כא** **כב** **כג** **כד** **כה** **כו** **כז** **כח** **כט** **ל**

הגהות הב"ח

(א) גב' מקבלי בריבעתא ואזל איהו: (ב) שם קנים מאי עבידתיהו. כ"ב עיין פ' המוכר את הבית ד' ס"ט פרש"ס קנים מאי עבידתיהו מה לריבס לברס קנים הגדילים בקרקע דקנים סתמא משמע ליה במקום גידולן כמו חילת הקנים קנים המחולקין מפולגין שמעמידין תחת הגפנים כדי שיהיו הגפנים זקופין והאשכולות תולין בחזיר ולא יתקלקלו בקרקע וקורין להו פאשיל"ש: (ג) רש"י ד"ה חצילא פאלי"א. כ"ב בלשון אשכנז ממש"ט גאב"ל: (ד) תוס' ד"ה בלמא וכו' הוא בסמ"ך. כ"ב וכן פ' רשב"ס פ' ח"ה דף ג"ח ע"א:

קג:

וְאִזְלָא הוא ויהיב בריבעא. תימה דהכא משמע דבעל הבית שקיל פחות מן הארים ובכל דוכתי משמע שהארים נוטל פחות כדאמרינן במי שאחזו (גיטין דף עד): כ"ע דלו תלת ושקלי ריבעא ואת דלי ארבעה ושקיל תילתא ולקמן ארים אומר למחזה ירדתי ובעל הבית אומר לשליש הורדתיו משמע שארים רגיל לנטול פחות ולא יותר וי"ל דהכא איירי שהארים נותן זרע אבל בכל דוכתי איירי שבעל הבית נותן זרע או בכרמים ופרדסים שאין לר"ך זרע דאיכא אתרא דעבדי הכי דאריסא יהיב ציורא ואיכא אתרא דעבדי הכי דמרי ארעא יהיב ציורא כדאמר לעיל בסוף אחזהו נשך (דף עד): **בּוֹכְרָא וּטְפָתָא**. פרי"ח חריץ וכן חריץ שכן רגילים לעשות סביבות השדה מחוץ לגדר כדאמרינן בסוף פרק בית כור (כ"ב דף קמ). ובערוך [ערך ארכנתא] פ' כפירוש הקונטרס: **בְּלִמָּא**. פירוש שמירה כמו פיו בלוס (בבברות דף מ:). פירוש סגור וכן בולס עצמו בשעת מריבה שילחי כסוי הדס (חולין דף פט). אבל אולר בלוס דסוף פרק התקבל (גיטין דף סו. וס' ד"ה בלוס) הוא בסמ"ך (ו) כמו עיסה בלוסה מעורב בפרק כלל גדול (שבת דף עו:). ואזכרות בלוסין בצ"ר (פרשה ט): **מִנְכָּה** לו מחבורי. צין בחכירות צין בקבלנות איירי כדאמר בגמרא ואל"ג דמתן לקמן (דף קה): המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב אס מכת מדינה היא מנכה לו מחכירותו ולא איירי אלא בחכירות דבקבלנות אינו מנכה לו אלא נוטל שליש או רביע כמו שהתנה כדפירש לקמן בקונטרס מ"מ הכא בסופא מנכין לו כיון דא"ל בית השלחין דלא איבעי ליה למימר כיון דקאי בגווה מדאמר זו כדאמר בגמרא ש"מ שרויה לומר כל זמן שהתא בית השלחין כמו שהיא עכשיו שיש בה מעין: דאפשר

דבעל הבית וחזירא גופיה דאריסא דבעל הבית נטירותא יתירתא דאריסא ואמר רב יוסף [ב'מרא זובילא ודוולא וזונקא דבעל הבית אריסא עביר בי יאורי: כשם שחולקין ביין כך חולקין בזמורות ובקנים: »‏‏ קנים מאי עבידתייהו אמרי דבי רבי ינאי קנים המוחלקין שבהן מעמידין את הגפנים: ושניהם מספקין את הקנים: למה לי מה טעם קאמר מה טעם שניהם חולקין בקנים משום דשניהם מספקין את הקנים: **מִתְנִי'** המקבל שדה מחבירו והיא בית השלחין או בית האילן יבש המעין ונקצץ האילן אינו מנכה לו מן חבורו יאם אמר לו חבור לי שדה בית השלחין זו או שדה בית האילן זה יבש המעין ונקצץ האילן מנכה לו מן חבורו: **גַּב'** היכי דמי אילימא דביש נהרא רבה אמאי אינו מנכה לו מן חבורו [ו] ילימא ליה מכת מדינה היא אמר רב פפא י'דיבש נהרא זוטא דאמר ליה איבעי

בזמורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים: **גַּב'** תנא מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור »‏‏ ושניהם מעכבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דרתבבן לי ארעאי והאי אמר לא מצינא לעקור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא ושניהם מעכבין זה על זה למה לי מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור משום דשניהם מעכבין זה על זה: לחרוש אחריו יחרוש: פשיטא בלא צריכא באתרא דלא מנכשי ואזל איהו ונכיש מהו דתימא אמר ליה האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא לה קמ"ל [א] דאיבעי ליה לפרושי ליה: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתויי מאי לאתויי הא דת"ר י'מקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שאין נהגו להשכיר אין משכירין מקום שנהגו להשכיר משכירין פשיטא בלא צריכא דכ"ע יהבי בתילתא ואזל איהו ויהביה בריבעא מהו דתימא דאמר ליה האי דבצרי לך אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין: פשיטא בלא צריכא דכ"ע מקבלי »‏‏ בריבעא ואזל איהו וקיבלה בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש: אמר רב יוסף בבבל נהיגו דלא יהיבי תיבנא לאריסא למאי נפקא מינה דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרינן מיניה אמר רב יוסף י'בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחזירא

בזמורות ובקנים ושניהם מספקין את הקנים: **גַּב'** תנא מקום שנהגו לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור »‏‏ ושניהם מעכבין זה על זה לקצור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דרתבבן לי ארעאי והאי אמר לא מצינא לעקור אינו רשאי לעקור האי אמר בעינא דתינקר ארעאי והאי אמר בעינא תיבנא ושניהם מעכבין זה על זה למה לי מה טעם קאמר מה טעם לקצור אינו רשאי לעקור לעקור אינו רשאי לקצור משום דשניהם מעכבין זה על זה: לחרוש אחריו יחרוש: פשיטא בלא צריכא באתרא דלא מנכשי ואזל איהו ונכיש מהו דתימא אמר ליה האי דנכישנא אדעתא דלא כריבנא לה קמ"ל [א] דאיבעי ליה לפרושי ליה: הכל כמנהג המדינה: הכל לאתויי מאי לאתויי הא דת"ר י'מקום שנהגו להשכיר אילנות על גבי קרקע משכירין מקום שאין נהגו להשכיר אין משכירין מקום שנהגו להשכיר משכירין פשיטא בלא צריכא דכ"ע יהבי בתילתא ואזל איהו ויהביה בריבעא מהו דתימא דאמר ליה האי דבצרי לך אדעתא דלא יהיבנא לך באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: מקום שנהגו שלא להשכיר אין משכירין: פשיטא בלא צריכא דכ"ע מקבלי »‏‏ בריבעא ואזל איהו וקיבלה בתילתא מהו דתימא א"ל האי דטפאי לך אדעתא דיהבת לי באילנות קמ"ל דאיבעי ליה לפרושי ליה: כשם שחולקין בתבואה כך חולקין בתבן ובקש: אמר רב יוסף בבבל נהיגו דלא יהיבי תיבנא לאריסא למאי נפקא מינה דאי איכא איניש דיהיב עין יפה הוא ולא גמרינן מיניה אמר רב יוסף י'בוכרא וטפתא וארכבתא וקני דחזירא וזלמא [ב] »‏‏ בלמא [ג] »‏‏ בלמא [ד] »‏‏ בלמא [ה] »‏‏ בלמא [ו] »‏‏ בלמא [ז] »‏‏ בלמא [ח] »‏‏ בלמא [ט] »‏‏ בלמא [י] »‏‏ בלמא [יא] »‏‏ בלמא [יב] »‏‏ בלמא [יג] »‏‏ בלמא [יד] »‏‏ בלמא [טו] »‏‏ בלמא [טז] »‏‏ בלמא [יז] »‏‏ בלמא [יח] »‏‏ בלמא [יט] »‏‏ בלמא [כ] »‏‏ בלמא [כא] »‏‏ בלמא [כב] »‏‏ בלמא [כג] »‏‏ בלמא [כד] »‏‏ בלמא [כה] »‏‏ בלמא [כו] »‏‏ בלמא [כז] »‏‏ בלמא [כח] »‏‏ בלמא [כט] »‏‏ בלמא [ל] »‏‏ בלמא [לא] »‏‏ בלמא [לב] »‏‏ בלמא [לג] »‏‏ בלמא [לד] »‏‏ בלמא [לה] »‏‏ בלמא [לו] »‏‏ בלמא [לז] »‏‏ בלמא [לח] »‏‏ בלמא [לט] »‏‏ בלמא [לך] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא [לץ] »‏‏ בלמא [לם] »‏‏ בלמא [לנ] »‏‏ בלמא [לס] »‏‏ בלמא [לע] »‏‏ בלמא [לפ] »‏‏ בלמא